

1504202-77.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Eduardo Balbone Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2053401/2019 - DEL.SEC.4ª NORTE, 3785011 - DEL.SEC.4ª NORTE, 20/19/100 - DEL.SEC.4ª NORTE, 2053401 - DEL.SEC.4ª NORTE, 20/19/100 - DEL.SEC.4ª ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504202-77.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504202-77.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2053401/2019 - DEL.SEC.4ª NORTE, 3785011 - DEL.SEC.4ª NORTE, 20/19/100 - DEL.SEC.4ª NORTE, 2053401 - DEL.SEC.4ª NORTE, 20/19/100 - DEL.SEC.4ª NORTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Samira Moreira dos Santos

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Eduardo Balbone Costa

Vistos.

Narra a denúncia que, "no dia 20 de fevereiro de 2019, por volta das 14h00min, na Travessa Ferdinando Biussan, altura do numeral 01, Cachoeirinha, nesta Capital, SAMIRA MOREIRA DOS SANTOS, qualificada às fls. 12/13, trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 13 invólucros plásticos contendo cocaína, pesando 9,0g; 36 (trinta e seis) microtubos plásticos contendo cocaína, pesando 15,0g e 88 (oitenta e oito) invólucros plásticos contendo cocaína, na forma de crack, pesando 14,2g; sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar", pelo que foi denunciada como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06.

Recebida a denúncia, após defesa preliminar, o recebimento foi ratificado.

Em audiência de instrução, ouviu-se uma testemunha arrolada pelas partes e a ré foi interrogada.

O laudo toxicológico foi juntado a fl. 110/112.

Em debates, postulou o Ministério Público a condenação da ré, nos termos da denúncia, com base na prova dos autos, enquanto a defesa pugnou pela absolvição por falta de provas, e subsidiariamente, pela mitigação dos rigores da pena.

É o relatório do essencial.

Passo a fundamentar e decidir.

Procede a pretensão punitiva.

A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada diante do auto de apreensão, noticiando a apreensão dos tóxicos e do dinheiro encontrados em poder da ré. Outrossim, a natureza entorpecente ilícita das substâncias apreendidas foi regularmente ratificada pelo laudo toxicológico definitivo.

A autoria é certa.

Silente em fase policial, em Juízo a ré negou a imputação e atribuiu sua prisão à arbitrariedade policial.

De seu turno, o policial civil ouvido sob contraditório, responsável pela diligência, trouxe depoimento muito firme e seguro quanto à abordagem da acusada, detida em local conhecido como ponto de tráfico, onde fora avistada em atitude suspeita. Ele e seu colega se aproximaram da ré e o outro investigador pediu-lhe uma porção de drogas. No momento em que a ré abriu a sacola que trazia nas mãos, deram-lhe voz de prisão e constataram que, naquela sacola, havia as dezenas de porções de cocaína e "crack", além de quantidade em dinheiro.

Confrontada ao seguro e firme depoimento do policial, a ré se diz presa por pura e simples arbitrariedade, eis que estaria pelo local apenas para comprar drogas quando os policiais surgiram atirando e a detiveram, intrujando-lhe as drogas encontradas sabe-se lá onde...

Ocorre que nada indica – ao contrário – que os policiais hajam (e especialmente aquele ouvido sob regular contraditório) falseado a verdade, até porque nenhum motivo para tanto foi apresentado. Policiais ou não, importa ao julgador extrair das declarações dos depoentes que se lhe apresentam os necessários elementos para formar sua convicção, de acordo com a credibilidade e valor que atribui a tais elementos, analisando-os logicamente.

Ora, o depoimento foi seguro, categórico, sem titubeios, dúvidas, contradições, nada a indicar mendacidade ou leviandade.

Diante da segurança do depoimento policial, e da vazia e pouco crível alegação da ré, nenhum motivo para que a incriminassem emergindo dos autos, e tampouco se extraíndo do depoimento quaisquer eivas ou hesitações ou contradições, a condenação pelo crime de tráfico é de rigor.

Afinal, a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos já é importante indicativo de que as drogas eram destinadas à entrega a terceiros, mostrando-se despicienda a prova de atos típicos de entrega ou venda dos entorpecentes (os quais, aliás, implicam em outras das condutas típicas previstas no artigo 33, da Lei de Tóxicos, e não àquela irrogada pela denúncia).

Mais a mais, a ré jamais sustentou que as dezenas de porções de drogas lhe pertencessem.

Por fim, anoto que não se trata de crime impossível nem de flagrante preparado.

Afinal, a ré já estava na posse e trazia consigo as drogas quando os policiais a abordaram e pediram uma porção de entorpecente. Se a conduta de vender/entregar foi induzida pelos policiais, a anterior conduta de trazer consigo existia e permanecia, de sorte que o delito estava em plena consumação, permanente que é. Ou seja, a atuação dos policiais em nada afetou o curso dos acontecimentos no que tange à conduta de posse das drogas.

Passo à dosagem das penas.

As circunstâncias judiciais objetivas não revelam dolo acima do mínimo exigido pelo tipo penal, pelo que fixo ao réu a pena-base mínima de CINCO ANOS DE RECLUSÃO, mais QUINHENTOS DIAS-MULTA.

Na segunda fase, sem agravantes nem atenuantes, a reprimenda é mantida no piso.

A ré é tecnicamente primária.

Sua ulterior prisão, com condenação ainda não transitada em julgado, deu-se em 2022, de sorte que não há como afirmar que a acusada, quando dos fatos aqui tratados, já se dedicasse habitualmente à criminalidade.

Assim, fazem-se presentes os requisitos do artigo 33, § 4º., da Lei de Tóxicos.

Em vista da considerável quantidade de entorpecentes e de sua natureza mais nociva, aplico redução intermediária de 3/5, fixando as penas definitivas em DOIS ANOS DE RECLUSÃO, mais DUZENTOS DIAS-MULTA.

A recente orientação do Superior Tribunal de Justiça (aliás, em caráter de repercussão geral), forte em precedente do C. Supremo Tribunal Federal, é pelo afastamento da hediondez no tráfico privilegiado. Este Juízo considera, assim, que não se justifica insistir, de forma indiscriminada, na aplicação da Lei 8072/90 para sustentar regime gravoso ao réu que faz jus à aplicação da redutora do artigo 33, § 4º., da Lei de Tóxicos.

Portanto, cumpre analisar o regime prisional cabível.

Favoráveis as circunstâncias, estabeleço o regime inicial aberto para resgate da reprimenda.

Presentes os requisitos legais, porém, substituo a pena ergastular por prestação de serviços comunitários e interdição temporária de direitos, consistente na proibição de frequentar bailes, "pancadões", festividades públicas de rua, shows, boates, estabelecimentos de dança, prostíbulos e locais semelhantes, onde há maior demanda por entorpecentes.

Fixo o dia-multa no mínimo legal, à míngua de dados que permitam aferir eventual situação econômica mais abastada da ré.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal movida pelo Ministério Público contra SAMIRA MOREIRA DOS SANTOS, tendo a ré como incurso nas penas do artigo 33, "caput", c.c. seu § 4º., da Lei nº. 11.343/06, CONDENANDO-A, em consequência, às penas de DOIS ANOS DE RECLUSÃO, em regime inicial ABERTO, mais o pagamento de DUZENTOS DIAS-MULTA.

Presentes os requisitos legais, SUBSTITUO a pena ergastular por prestação de serviços comunitários e interdição temporária de direitos, como acima especificado.

Fixo o valor de cada dia-multa no valor mínimo aplicável, atualizado segundo os critérios legais.

Faculto recurso em liberdade, frente à substituição da pena.

Oportunamente, lance-se o nome da ré no rol dos culpados.

Custas pela ré, na forma da Lei.

Publicada em audiência.

As partes saem intimadas.

São Paulo, 30 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA